



RENGO, **21 FEB. 2024**

VISTOS:

La Ley N°19.880, que establece base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado; Ley N°19.886, sobre Compras Públicas y su Reglamento; y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exento N° 0656/2022, de fecha 02 de septiembre de 2022, emitida por Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, que aprueba recursos de Transferencia, suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Rengo, para la ejecución del proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comunal de Rengo", Código BIP N°40023881-0, por un monto de \$261.188.000, con cargo al Programa de Inversión del Gobierno Regional de O'Higgins. -

Que, el Decreto Alcaldicio N°1471 (MD), de fecha 24 de octubre de 2022, aprueba el Convenio mandato entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Rengo, de fecha 04 de agosto de 2022, por un monto de \$261.188.000- (doscientos sesenta y un millones, ciento ochenta y ocho mil pesos) con cargo a los recursos del Programa de Inversión del Gobierno Regional de O'Higgins. Para la ejecución del proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comunal de Rengo", de los cuales \$256.188.000, son para CONSULTORIAS-002 y \$5.000.000 son para G. ADMINISTRATIVOS - 001.

Que, existe la necesidad de generar un proceso licitatorio para contratar la Consultoría de Diseño, desarrollo del estudio básico código BIP N° 40023881-0, denominado: "ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGÓ", financiadas a través de recursos del Presupuesto Regional de la región de O'Higgins (Programa de Inversión del Gobierno Regional de O'Higgins).

Que, en correo electrónico institucional, de fecha 02 de noviembre de 2023, el Encargado de Formulación de la Secretaría Comunal de Planificación, envía antecedentes para dar inicio al proceso de llamado a Licitación Pública del proyecto "Actualización Plan Regulador Comunal De Rengo".

Que, el Decreto Alcaldicio N° 0070 (MD) de fecha 23 de enero de 2024, aprueba Bases Administrativas, Términos de Referencia, Formatos y llama a Licitación Pública para contratar la Consultoría de Diseño, desarrollo del estudio básico código BIP N° 40023881-0, denominado: "ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGÓ".

Que, se publicó la licitación Publica en el portal de compras públicas con el ID: 2775-6-LQ24.

Que, se requiere aprobar foro de preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl.

DECRETO:

1. **APRUEBESE** Foro de preguntas y respuestas al proceso licitatorio para contratar la Consultoría de Diseño, desarrollo del estudio básico código BIP N° 40023881-0, denominado: "ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGÓ".
 - Foro de (29) preguntas y respuestas, licitación: 2775-6-LQ24.



DECRETO ALCALDICIO Nº 0327 / (MD)

RENGO, **21 FEB. 2024**

2. **PUBLIQUESE** en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl los antecedentes antes descritos.

ANOTESE, TRANSCRIBASE, COMUNIQUESE A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES; PUBLIQUESE EN LA WEB MUNICIPAL Y ARCHIVESE. -



FELIPE ORO VILLALON
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DBQ/ JGM/ tgc

Folio: Nº 6839/2022



EDINSON TORO ROJAS
ALCALDE(S)

FORO DE PREGUNTAS LICITACIÓN: 2775-6-LQ24.

“ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGÓ”

Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas de la licitación Pública **“ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGÓ”** en el artículo N°3. “CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA”, se establece lo siguiente:

3.6. CONSULTAS

Los oferentes podrán formular todas las consultas que estimen necesarias, tanto de carácter técnico como administrativos solamente a partir de publicada la licitación y hasta los tres días siguientes de la reunión informativa, en las fechas y horas definidas por el Municipio por esa misma vía.

3.7. RESPUESTAS

Serán publicadas dentro de los siguientes 3 días hábiles después del término de las consultas, se podrán a disposición de los oferentes solamente a través del portal: www.mercadopublico.cl, Estas respuestas y aclaraciones son parte integrante de este instrumento.

De acuerdo a lo anterior, ante las consultas efectuadas por los oferentes, se responde lo siguiente:

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	01/02/2024 09:45	P	Que resolución de imagen satelital están pensando obtener, 50 cm, 30 cm o 15 cm?
	14/02/2024 18:00	R	La resolución solicitada es de 15 a 30 cm.
2	01/02/2024 09:46	P	La imagen satelital que fecha de captura debe tener? puede ser año 2023?
	14/02/2024 18:00	R	La imagen satelital debe ser del año 2024
3	01/02/2024 09:46	P	Es posible que suban el área de estudio en kmz?
	14/02/2024 18:00	R	El KMZ se subirá como anexo.
4	06/02/2024 12:49	P	Es posible indicar las capas necesarias para realizar la cartografía
	14/02/2024 18:00	R	Las capas solicitadas a lo menos las indicadas en la “letra e” del “punto 10” de los términos de referencia.
5	08/02/2024 15:50	P	Se solicita aclarar el carácter de la reunión informativa. No haber asistido es causal de descalificación del consultor?
	14/02/2024 18:00	R	No haber asistido, no es motivo para descalificar al consultor.
6	08/02/2024 15:53	P	Se solicita corregir mención a "obra" en presente en Formulario N° 5, toda vez que lo licitado corresponde a un estudio, no siendo asimilable a una obra.
	14/02/2024 18:00	R	se subirá nuevo formulario denominado ACLARACION FORMULARIO N°5.
7	08/02/2024 16:01	P	Se solicita considerar incluir dentro del perfil profesional del encargado de la EAE profesiones similares como biólogos, biólogos marinos u otros con experiencia en desarrollo de Evaluación Ambiental Estratégica.
	14/02/2024 18:00	R	En la propuesta se podrá considerar profesionales de otras áreas siempre que acrediten experiencia en el desarrollo de EAE.



8	08/02/2024 16:05	P	Se solicita aclarar si la municipalidad se hará cargo de la instalación de los pasacalles exigidos dentro de los mecanismos de participación ciudadana, toda vez que dicha instalación se realiza sobre el espacio público y suele implicar cortes temporales del tránsito vehicular.
	14/02/2024 18:00	R	La instalación es responsabilidad del consultor.
9	08/02/2024 16:24	P	Se solicita aclarar a que refiere la mención a "Etapas parciales" a las que se alude en el punto 8.2 de las bases administrativas.
	14/02/2024 18:00	R	Se refiere a cada una de las 7 etapas definidas en dicho punto.
10	08/02/2024 16:32	P	Se solicita aclarar si la municipalidad entregará al consultor el Estudio de Capacidad Vial contratado en el año 2021, y si éste se encuentra terminado.
	14/02/2024 18:00	R	Se proporcionara como un antecedente, sin embargo la información que contiene no podrá considerarse como información base.
11	08/02/2024 16:35	P	Se solicita aclarar la superficie a levantar mediante vuelo así como la escala exigida para el levantamiento cartografico.
	14/02/2024 18:00	R	La escala requerida puede variar de 1:1000 a 1:5000, con una resolución de 15 a 30 cm La superficie a levantar corresponde a 2066 ha aprox.
12	08/02/2024 16:37	P	Se solicita reconsiderar la exigencia de realizar un levantamiento cartográfico comunal, toda vez que dicho ítem representa uno de los principales costos del proyecto y la superficie de la comuna supera enormemente a la superficie abarcada por las 3 áreas urbanas sujetas a estudio.
	14/02/2024 18:00	R	El levantamiento solicitado corresponde solo a las 3 áreas urbanas de la comuna con sus correspondientes áreas de extensión urbana, una superficie aproximada de 2066 ha.
13	08/02/2024 16:47	P	Se solicita aclarar quien será el responsable de costear la publicación de avisos en prensa y diario oficial, según lo requerido para el desarrollo del presente estudio.
	14/02/2024 18:00	R	En lo relativo a lo establecido en la Ley será de responsabilidad municipal, en lo vinculado a publicidad, difusión y otros será responsabilidad del consultor.
14	08/02/2024 19:36	P	Se solicita precisar con mayor claridad en las bases técnicas, ¿cuál es el hito o acto administrativo que determina la finalización del contrato por parte del consultor?
	14/02/2024 18:00	R	Con la publicación del Decreto Municipal que aprueba el PRC la comisión técnica efectúa el informe favorable con el que se finalizara el contrato y se dictara decreto de recepción total del estudio.
15	08/02/2024 19:37	P	Se solicita delimitar con mayor claridad la responsabilidad técnica y administrativa del consultor y del Municipio en el desarrollo del plan.
	14/02/2024 18:00	R	Favor revisar bases técnicas y administrativas.
16	08/02/2024 19:38	P	De acuerdo con lo señalado en las bases, la Etapa 7 corresponde a los procedimientos aprobatorios del plan, los que se supeditan en gran medida a acciones que no dependen de la voluntad del consultor, razón por la cual se considera altamente gravoso y arriesgado que se retenga un 25% del presupuesto para esta fase del contrato, en



			circunstancias que el consultor ya habrá efectuado todos los estudios técnicos y gastos de la consultoría.
	14/02/2024 18:00	R	El PRC se financia con recursos provenientes del Gobierno Regional y se ha estimado pagar por las 6 etapas anteriores el 75% del monto total disponible.
17	08/02/2024 19:39	P	¿Qué ocurre si el Concejo Municipal decide no aprobar el Instrumentos? ¿Qué ocurre si el órgano responsable decide no seguir avanzando con la aprobación del plan? ¿Cómo se pone término al contrato?
	14/02/2024 18:00	R	Será responsabilidad del consultor adoptar todas las medidas conducentes para obtener las aprobaciones respectivas. En último caso se aplicara lo establecido en el artículo 15 letra de las bases administrativas.
18	08/02/2024 19:41	P	De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones la potestad planificadora recae en el municipio no el consultor, estarse a lo señalado en el artículo 28 decies, todos los actos administrativos de la etapa 7 son de exclusiva responsabilidad del órgano responsable y no son delegables a un tercero, razón por la cual no se entiende la retención de un 25% del valor del contrato supeditado a la aprobación del proyecto del plan.
	14/02/2024 18:00	R	La municipalidad para cumplir con esta responsabilidad por un lado ha solicitado recursos que permitan desarrollar el instrumento de planificación del territorio urbano cuya gestión se contrata a través de este proceso licitatorio, por tanto define las condiciones para su desarrollo por otro lado serán las consultoras quienes determinen si aceptan estas condiciones presentando sus ofertas.
19	08/02/2024 19:41	P	Se solicita explicitar con mayor claridad en la Etapa 7 el denominado Hito 3 de las bases técnicas, puesto que de lo que se desprende de las bases es un objeto indeterminado en términos de plazo y productos asociados.
	14/02/2024 18:00	R	El hito 3 de la etapa 7 corresponde a lo descrito en los ttr y corresponden en a la versión definitiva del proyecto prc incluyendo los productos y plazos descritos en el artículo 2.1 .10 de la O.G,U.C: memoria explicativa, ordenanza local, planos y estudios especiales.
20	08/02/2024 19:43	P	En cuanto al procedimiento de restitución se solicita aclarar en la tabla de referencia de cobertura, ¿cómo se espera que la restitución distinga en la clasificación "edificaciones construidas existentes" los atributos asociados a usos equipamientos, viviendas e industrias?. La captura de datos de una restitución digital no permite definir dichos atributos.
	14/02/2024 18:00	R	La restitución digital deberá complementarse con trabajo en terreno y en gabinete, la que permitirá proporcionar lo requerido en el punto.
21	08/02/2024 19:51	P	Se solicita aclarar si la municipalidad pondrá a disposición alguna base catastral para el desarrollo del estudio como el plano de roles del SII.



	14/02/2024 18:00	R	Una vez adjudicado la municipalidad entregara toda información disponible para facilitar el desarrollo del estudio.
22	08/02/2024 19:52	P	En la página 26 de las bases técnicas aparece la publicación en el Diario Oficial del plan, se solicita aclarar si esta es una obligación del consultor, dado que aparece señalado en el título 10 de las bases denominado "Especificaciones de la Entrega".
	14/02/2024 18:00	R	La publicación es responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Rengo y se realizaría una vez obtenido el informe favorable de parte de la SEREMI MINVU.
23	08/02/2024 19:53	P	En general se recomienda revisar las bases técnicas con el objeto de establecer con mayor claridad y alcance los productos de la consultoría respecto de los que corresponde sea obligación privativa de la municipalidad, en concordancia con lo establecido en la LGUC art 28 decies.
	14/02/2024 18:00	R	Los antecedentes técnicos antes de publicar la licitación fueron estudiados.
24	09/02/2024 15:07	P	Se solicita dividir los pagos de la Etapa 7 asociados a los Hitos mencionados
	14/02/2024 18:00	R	NO A LUGAR.
25	09/02/2024 15:08	P	En la letra d) del 6.3.1 de las bases administrativas (página 15) , no se especifica un puntaje a aspectos generales de la propuesta metodológica, como claridad, coherencia, cumplimiento de objetivos y otros aspectos que son señalados como requisitos anteriormente (tabla 2 identificación de variables pág 12 TTR). ¿De qué forma o puntaje estos serán evaluados?
	14/02/2024 18:00	R	Revisadas las bases se desprende con claridad los criterios a evaluar y los puntajes asociados.
26	09/02/2024 15:09	P	En la Propuesta metodológica (página 15) se hace referencia al "punto c) de los requisitos técnicos", por favor aclarar la referencia ya que en las Bases Administrativas o Términos de Referencia, no se encuentra dicho punto
	14/02/2024 18:00	R	Para efectuar la evaluación de la propuesta metodológica se considerara lo señalado en el punto 6.7 letra c) de los términos de referencia.
27	09/02/2024 15:09	P	De acuerdo a lo señalado en el punto 3.2 de los Objetivos Específicos de los Términos de Referencia, especificar cuales son los estudios de factibilidad que requieren ser actualizados (pág. 10).
	14/02/2024 18:00	R	Según lo señalado en el punto 6.3 letra c proceso técnico hace referencia a revisión y diagnóstico de la cobertura y factibilidad de agua potable y alcantarillado de aguas servidas ello concordante con lo señalado el punto 3.2 de los objetivos específicos.
28	09/02/2024 15:10	P	En los Términos de Referencia, pág 12, en la tabla 2 "Identificación de variables que se van a medir, controlar y/o analizar, desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa", existen variables que al parecer hacen referencia a la ejecución del proyecto mientras que otras se relacionan al seguimiento del estudio. Se solicita indicar cuáles son para evaluación de la propuesta y qué puntaje o forma de evaluación tendrían.



	14/02/2024 18:00	R	En su propuesta metodológica debe considerar la descripción de la ejecución, los equipos de trabajo con los que se desarrollara considerando al menos las variables que se señalan, lo que posteriormente permitirá el análisis, control, seguimiento y corrección de lo ofertado versus lo desarrollado durante el estudio. de esta forma la comisión técnica podrá evaluar el correcto cumplimiento del contrato.
29	09/02/2024 15:10	P	En varias ocasiones los documentos hacen referencias al PLADECO, actualmente no se encuentra disponible en la página web del municipio. Se solicita subir a esta plataforma.
	14/02/2024 18:00	R	El PLADECO se encuentra disponible en el siguiente link https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=MU266 específicamente en transparencia proactiva. debido al tamaño del archivo este no puede ser cargado a la plataforma.